

Datei: whatsapp/chatverlauf_kaindl_buchhaltung_2024.txt

WhatsApp-Chatexport (Auszug) - "Robert Kaindl" und "Buchhaltung S. Demirel"

Exportiert am 12.05.2026 durch die Insolvenzverwaltung aus dem Firmenhandy

28.08.2024, 11:42 - Sibel Demirel: Der Vollzieher vom FA war da. Hof und Halle. Hat nichts mitgenommen, alles sicherungsuebereignet. Er schreibt fruchtlos.

28.08.2024, 11:44 - Robert Kaindl: Ok. Dann kommt jetzt wieder Post mit Sicherheit oder Pfaendung. Ruf bitte Hafenmayr an.

28.08.2024, 11:47 - Sibel Demirel: Die Rate 22 ist auch noch offen, Lastschrift kam zurueck. Soll ich die vorziehen vor Huber und Kirchgessner?

28.08.2024, 11:49 - Robert Kaindl: Ja. FA und AOK immer zuerst, das haben wir doch besprochen. Der Rest wartet.

28.08.2024, 11:52 - Sibel Demirel: Reischl droht mit Lieferstopp Diesel ab Montag.

28.08.2024, 11:53 - Robert Kaindl: Dann kriegt Reischl Montag frueh was. Wer laut ist, kriegt zuerst. So lange die Raten laufen, laesst uns das FA in Ruhe.

05.09.2024, 09:58 - Sibel Demirel: Mail vom FA: Aufschub nur gegen Abtretung Frachtforderungen 60k. Frist 20.09.

05.09.2024, 10:02 - Robert Kaindl: Machen. Nimm die Werthenbach- und die Alpenfrost-Touren, die zahlen sicher. Hauptsache keine Kontenpfaendung, sonst kuendigt die Volksbank die Linie.

Datei: eml/2023-03-03_gf_an_steuerberater_zahlungspriorisierung.eml

Von	Robert Kaindl <r.kaindl@lechtal-spedition.de>
An	"StB Dr. Georg Hafenmayr" <hafenmayr@stb-hafenmayr-augsburg.de>
Datum	Fri, 03 Mar 2023 07:48:31 +0100
Betreff	Zahlungslauf Maerz / Finanzamt-Rate / offene Posten

Lieber Herr Dr. Hafenmayr,

zum Zahlungslauf Maerz: Die Finanzamt-Rate (13.000) geht raus, ebenso die AOK, sonst pfaenden die wieder. Die Werkstattrechnungen Huber und die Reifen Kirchgessner schieben wir in den April, Diesel Reischl kriegt die Haelfte. Ich weiss, dass die Liste laenger wird - aber wir zahlen nur noch, wer am lautesten droht. Anders geht es im Moment nicht, die Frachtraten geben es nicht her.

Zur 13-Wochen-Planung von September: Die Luecke ist eher groesser geworden, nicht kleiner. Bitte aktualisieren Sie die Planung im Laufe des Fruehjahrs, die Volksbank fragt auch schon.

Und bitte pruefen Sie noch einmal, ob wir bei der Umsatzsteuer laufend irgendwo Luft haben. Wenn das Finanzamt noch einmal mit Pfaendung kommt wie im September, sind die grossen Auftraggeber weg - die Vertraege haben alle Bonitaetsklauseln.

Beste Gruesse aus dem Lechfeld
Robert Kaindl
Geschaeftsfuehrer
Lechtal Spedition und Logistik GmbH

Datei: eml/2023-03-06_steuerberater_antwort_warnung.eml

Von	"StB Dr. Georg Hafenmayr" <hafenmayr@stb-hafenmayr-augsburg.de>
An	Robert Kaindl <r.kaindl@lechtal-spedition.de>
Datum	Mon, 06 Mar 2023 18:22:09 +0100
Betreff	AW: Zahlungslauf Maerz / Finanzamt-Rate / offene Posten

Sehr geehrter Herr Kaindl,

ich muss meine Hinweise vom Herbst wiederholen, diesmal schriftlich:

1. Nach der Planung vom 19.09.2022 (Unterdeckung 19 Prozent am Planungshorizont) und dem, was Sie mir zum Maerz schildern, muessen Sie davon ausgehen, dass die Gesellschaft ihre faelligen Verbindlichkeiten seit Monaten nicht mehr im Wesentlichen bedienen kann. Das ist keine Zahlungsstockung mehr.

2. Ich bin verpflichtet, Sie auf die moeglichen Folgen hinzuweisen: Insolvenzantragspflicht der Geschaefsfuehrung (Paragraf 15a InsO), persoenliche Haftung fuer Zahlungen nach Insolvenzreife und strafrechtliche Risiken. Eine "Priorisierung nach Druck" aendert an der Lage nichts, sie verschiebt nur, wer am Ende fehlt.

3. Wenn Sie sanieren wollen, brauchen Sie ein tragfaehiges Konzept mit Finanzierungszusagen - die Hoffnung auf bessere Frachtraten genuegt nicht. Ich vermittele gerne einen Kontakt zu einem Sanierungsberater.

Die aktualisierte 13-Wochen-Planung erstelle ich wie besprochen; nach erster Durchsicht der Februar-Zahlen wird die Luecke eher bei 25 Prozent liegen.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Georg Hafenmayr
Steuerberater, Augsburg

Von	"Finanzamt Augsburg-Stadt, Vollstreckungsstelle" <vollstreckung@fa-augsburg-stadt.bayern.de>
An	Robert Kaindl <r.kaindl@lechtal-spedition.de>
Datum	Thu, 05 Sep 2024 10:15:44 +0200
Betreff	StNr. 103/141/60712 - Rueckstaende; Fortsetzung des Vollstreckungsaufschubs nur gegen Sicherheitsleistung

Sehr geehrter Herr Kaindl,

nach der Rueckgabe der Rate 22 und dem Ergebnis des Vollstreckungsversuchs vom 28. August 2024 (fruchtlos; der aufgesuchte Fuhrpark ist sicherungsuebereignet, die Kassenlage ungenuegend) koennen wir den Vollstreckungsaufschub nur fortsetzen, wenn Sie bis zum 20. September 2024 zusaetzliche Sicherheit leisten.

Wir schlagen die Sicherungsabtretung werthaltiger Frachtforderungen im Umfang von 60.000 EUR vor. Die Abtretungsliste uebersenden Sie bitte mit Debitor, Rechnungsdatum und Faelligkeit. Ohne Sicherheitsleistung wird die Vollstreckung fortgesetzt; weitere Massnahmen (Kontenpfaendung, Anschlusspfaendung Forderungen) behalten wir uns vor.

Auf die bereits laufende zweite Mahnstufe bei den Voranmeldungen 07/2024 und 08/2024 weisen wir hin.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

Ruckdeschel

Vollstreckungsstelle

Finanzamt Augsburg-Stadt

Rate_Nr;Faelligkeit;Zahlungseingang;Betrag_EUR;Zahlungsweg;Bemerkung
1;15.11.2022;17.11.2022;13000.00;Lastschrift;
2;15.12.2022;19.12.2022;13000.00;Lastschrift;
3;15.01.2023;16.01.2023;13000.00;Lastschrift;
4;15.02.2023;20.02.2023;13000.00;Lastschrift;
5;15.03.2023;15.03.2023;13000.00;Lastschrift;
6;15.04.2023;21.04.2023;13000.00;Lastschrift;
7;15.05.2023;09.06.2023;13000.00;Ueberweisung;"Lastschrift 15.05.2023 mangels Deckung zurueckgegeben; Zahlung per Ueberweisung nach Vollstreckungsankuendigung vom 25.05.2023"
8;15.06.2023;19.06.2023;13000.00;Lastschrift;
9;15.07.2023;17.07.2023;13000.00;Lastschrift;
10;15.08.2023;21.08.2023;13000.00;Lastschrift;
11;15.09.2023;18.09.2023;13000.00;Lastschrift;
12;15.10.2023;16.10.2023;13000.00;Lastschrift;
13;15.11.2023;20.11.2023;13000.00;Lastschrift;
14;15.12.2023;18.12.2023;13000.00;Lastschrift;
15;15.01.2024;22.01.2024;13000.00;Lastschrift;
16;15.02.2024;19.02.2024;13000.00;Lastschrift;
17;15.03.2024;18.03.2024;13000.00;Lastschrift;
18;15.04.2024;22.04.2024;13000.00;Lastschrift;
19;15.05.2024;21.05.2024;13000.00;Lastschrift;
20;15.06.2024;24.06.2024;13000.00;Lastschrift;
21;15.07.2024;22.07.2024;13000.00;Lastschrift;
22;15.08.2024;05.09.2024;13000.00;Ueberweisung;"Lastschrift 19.08.2024 mangels Deckung zurueckgegeben; Zahlung nach fruchtlosem Vollstreckungsversuch vom 28.08.2024"
23;15.09.2024;23.09.2024;13000.00;Ueberweisung;
24;15.10.2024;21.10.2024;13000.00;Ueberweisung;
25;15.11.2024;18.11.2024;13000.00;Ueberweisung;
26;15.12.2024;19.12.2024;13000.00;Ueberweisung;
27;15.01.2025;20.01.2025;13000.00;Ueberweisung;
28;15.02.2025;17.02.2025;13000.00;Ueberweisung;
29;15.03.2025;19.03.2025;13000.00;Ueberweisung;
30;15.04.2025;17.04.2025;11000.00;Ueberweisung;Schlussrate

Datei: 08_bwa_quartalsreihe_2022-2025.csv

Quartal;Umsatzerloese_EUR;Betriebsergebnis_EUR;Faellige_Vverbindlichkeiten_Ultimo_EUR;Verfuegbare_Mittel_Ultimo_EUR;Unterdeckung_EUR;Unterdeckung_Prozent
Q1/2022;1842000.00;21400.00;612000.00;587000.00;25000.00;4.1
Q2/2022;1795000.00;-14800.00;668000.00;613000.00;55000.00;8.2
Q3/2022;1731000.00;-38200.00;742000.00;634000.00;108000.00;14.6
Q4/2022;1804000.00;-29500.00;771000.00;645000.00;126000.00;16.3
Q1/2023;1688000.00;-41300.00;795000.00;649000.00;146000.00;18.4
Q2/2023;1752000.00;-22100.00;778000.00;660000.00;118000.00;15.2
Q3/2023;1811000.00;-18400.00;764000.00;664000.00;100000.00;13.1
Q4/2023;1874000.00;-12900.00;749000.00;665000.00;84000.00;11.2
Q1/2024;1702000.00;-35600.00;792000.00;659000.00;133000.00;16.8
Q2/2024;1668000.00;-44100.00;815000.00;657000.00;158000.00;19.4
Q3/2024;1631000.00;-52300.00;841000.00;657000.00;184000.00;21.9
Q4/2024;1687000.00;-48700.00;866000.00;655000.00;211000.00;24.4
Q1/2025;1594000.00;-61200.00;894000.00;657000.00;237000.00;26.5
Q2/2025;1552000.00;-66800.00;921000.00;656000.00;265000.00;28.8
Q3/2025;1518000.00;-73400.00;949000.00;653000.00;296000.00;31.2
Q4/2025;1471000.00;-81900.00;981000.00;644000.00;337000.00;34.4

Datei: 09_liquiditaetsplan_13_wochen_stand_2022-09-19.csv

Woche;Wochenbeginn;Einzahlungen_EUR;Faellige_Auszahlungen_EUR;Geleistete_Auszahlungen_EUR;Endbestand_Konto_EUR;Verfuegbar_inkl_freier_Linie_EUR;Zahlungsrueckstand_kumuliert_EUR;Unterdeckung_Prozent
KW 38/2022;19.09.2022;168000.00;214000.00;171000.00;38200.00;63200.00;43000.00;20.1
KW 39/2022;26.09.2022;172000.00;209000.00;168000.00;42200.00;67200.00;84000.00;19.9
KW 40/2022;03.10.2022;165000.00;198000.00;162000.00;45200.00;70200.00;120000.00;19.3
KW 41/2022;10.10.2022;181000.00;217000.00;179000.00;47200.00;72200.00;158000.00;18.9
KW 42/2022;17.10.2022;159000.00;202000.00;158000.00;48200.00;73200.00;202000.00;19.4
KW 43/2022;24.10.2022;176000.00;211000.00;174000.00;50200.00;75200.00;239000.00;19.1
KW 44/2022;31.10.2022;170000.00;196000.00;168000.00;52200.00;77200.00;267000.00;18.5
KW 45/2022;07.11.2022;163000.00;208000.00;165000.00;50200.00;75200.00;310000.00;18.7
KW 46/2022;14.11.2022;184000.00;221000.00;182000.00;52200.00;77200.00;349000.00;18.6
KW 47/2022;21.11.2022;161000.00;199000.00;160000.00;53200.00;78200.00;388000.00;18.7
KW 48/2022;28.11.2022;174000.00;213000.00;172000.00;55200.00;80200.00;429000.00;18.8
KW 49/2022;05.12.2022;169000.00;205000.00;167000.00;57200.00;82200.00;467000.00;18.7
KW 50/2022;12.12.2022;178000.00;224000.00;176000.00;59200.00;84200.00;515000.00;19.0

Datei: 10_liquiditaetsplan_13_wochen_stand_2024-03-04.csv

Woche;Wochenbeginn;Einzahlungen_EUR;Faellige_Auszahlungen_EUR;Geleistete_Auszahlungen_EUR;Endbestand_Konto_EUR;Verfuegbar_inkl_freier_Linie_EUR;Zahlungsrueckstand_kumuliert_EUR;Unterdeckung_Prozent
KW 10/2024;04.03.2024;152000.00;219000.00;154000.00;34800.00;59800.00;65000.00;29.7
KW 11/2024;11.03.2024;148000.00;207000.00;147000.00;35800.00;60800.00;125000.00;29.3
KW 12/2024;18.03.2024;161000.00;226000.00;160000.00;36800.00;61800.00;191000.00;29.3
KW 13/2024;25.03.2024;144000.00;211000.00;143000.00;37800.00;62800.00;259000.00;30.0
KW 14/2024;01.04.2024;157000.00;223000.00;155000.00;39800.00;64800.00;327000.00;30.1
KW 15/2024;08.04.2024;150000.00;208000.00;149000.00;40800.00;65800.00;386000.00;29.8
KW 16/2024;15.04.2024;146000.00;217000.00;145000.00;41800.00;66800.00;458000.00;30.3
KW 17/2024;22.04.2024;163000.00;229000.00;161000.00;43800.00;68800.00;526000.00;30.2
KW 18/2024;29.04.2024;141000.00;206000.00;140000.00;44800.00;69800.00;592000.00;30.4
KW 19/2024;06.05.2024;155000.00;221000.00;153000.00;46800.00;71800.00;660000.00;30.5
KW 20/2024;13.05.2024;149000.00;214000.00;148000.00;47800.00;72800.00;726000.00;30.5
KW 21/2024;20.05.2024;158000.00;227000.00;156000.00;49800.00;74800.00;797000.00;30.6
KW 22/2024;27.05.2024;147000.00;218000.00;146000.00;50800.00;75800.00;869000.00;30.8

Interner Vermerk

Brettschneider Insolvenzverwaltung · Rechtsanwalt Dr. Simon Brettschneider · Maximilianstraße 42 · 86150 Augsburg

Aktenzeichen: 072/26 BR · Verfahren: Lechtal Spedition und Logistik GmbH, AG Augsburg 5 IN 71/26

Augsburg, 20. Mai 2026

Verfasser: Dr. Brettschneider · Verteiler: Handakte Anfechtung Finanzamt

1 Gegenstand

Der Vermerk bereitet die Vorsatzanfechtung gegen den Freistaat Bayern, vertreten durch das Finanzamt Augsburg-Stadt, vor. Das Verfahren über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH ist am 1. April 2026 eröffnet worden; ich bin zum Insolvenzverwalter bestellt.

2 Sachverhalt in Kurzform

2.1 Die Schuldnerin betrieb eine Spedition mit 41 Beschäftigten und 28 Zugmaschinen. Eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung im Sommer 2022 führte zu Nachforderungen für die Zeiträume Juli 2021 bis Juni 2022 von 352.400,00 EUR; mit Säumniszuschlägen belief sich der Rückstand auf 388.000,00 EUR. Nach Vollstreckungsankündigung vom 15. August 2022 und einem fruchtlosen Pfändungsversuch am 14. September 2022 bewilligte das Finanzamt am 24. Oktober 2022 Vollstreckungsaufschub gegen Ratenzahlung: 29 Monatsraten zu 13.000,00 EUR ab dem 15. November 2022 und eine Schlussrate von 11.000,00 EUR zum 15. April 2025.

2.2 Die Schuldnerin hat alle 30 Raten — insgesamt 388.000,00 EUR — gezahlt, die letzte am 17. April 2025 (Zahlungsliste Aktenstück 07). Zwei Lastschriften (Raten 7 und 22) wurden mangels Deckung zurückgegeben und erst nach erneuter Vollstreckungsankündigung beziehungsweise nach einem zweiten fruchtlosen Pfändungsversuch vom 28. August 2024 ausgeglichen. Das Finanzamt bewilligte zweimal weiteren Vollstreckungsaufschub gegen Sicherheitsleistung: am 12. Juni 2023 gegen eine Bankbürgschaft über 40.000,00 EUR und am 9. September 2024 gegen Sicherungsabtretung von Frachtforderungen über 60.000,00 EUR.

2.3 Der Eigenantrag ist am 2. Februar 2026 gestellt worden. Der Vierjahreszeitraum des § 133 Abs. 2 InsO reicht damit bis zum 2. Februar 2022 zurück und erfasst sämtliche 30 Ratenzahlungen; für die Fristberechnung ist nach § 140 InsO auf den jeweiligen Zahlungseingang abzustellen, nicht auf die Ratenzahlungsvereinbarung.

2.4 Der Eigenantrag datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf Januar 2026 nach Kündigung des Factoringvertrags. Die eigenen Unterlagen der Schuldnerin sprechen eine andere Sprache: Die BWA-Quartalsreihe weist ab dem dritten Quartal 2022 durchgehend eine Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten von mehr als 10 Prozent aus (14.6 bis zuletzt 34.4 Prozent, mit einem Tiefpunkt von 11.2 Prozent Ende 2023, Aktenstück 08). Zwei vom Steuerberater erstellte 13-Wochen-Liquiditätsplanungen vom 19. September 2022 und vom 4. März 2024 zeigen der Geschäftsführung die Lücke selbst: kumulierte Zahlungsrückstände von 515.000,00 EUR beziehungsweise 869.000,00 EUR am Planungshorizont, Unterdeckungsquoten von 19.0 beziehungsweise 30.8 Prozent (Aktenstücke 09 und 10).

3 Anfechtungsrechtliche Arbeitsthesen

3.1 Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin: Der Geschäftsführer kannte die Zahlungsunfähigkeit aus den eigenen Planungen seit September 2022. Die E-Mail an den Steuerberater vom 3. März 2023 („wir zahlen nur noch, wer am lautesten droht“) belegt eine bewusste Priorisierung nach Vollstreckungsdruck.

Wer in dieser Lage über Jahre einen einzelnen Gläubiger vollständig bedient, nimmt die Benachteiligung der übrigen mindestens billigend in Kauf; zu prüfen bleibt, ob der „Kampf ums Überleben“ mit realistischer Sanierungsaussicht den Vorsatz ausschließen kann — eine belastbare Sanierungsgrundlage ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich.

3.2 Kenntnis des Finanzamts: Nach § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO wird die Kenntnis vermutet, wenn der Gläubiger die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Benachteiligung kannte. Zu beachten ist die doppelte Einschränkung des § 133 Abs. 3 InsO: Bei kongruenter Deckung kommt es auf die eingetretene Zahlungsunfähigkeit an (Satz 1), und bei einer Ratenzahlungsvereinbarung wird vermutet, dass der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit nicht kannte (Satz 2). Die Bitte um Ratenzahlung allein trägt die Kenntnis also gerade nicht. Hier stehen der Vermutung jedoch die eigenen Vollstreckungsakten des Finanzamts entgegen: zwei fruchtlose Pfändungsversuche, zwei Rücklastschriften, Sicherheitsleistungen jeweils erst unter Vollstreckungsdruck und ab Mitte 2025 neue Rückstände bei den laufenden Steuern.

3.3 Kongruenz: Zahlungen, die ein Schuldner zur Abwendung einer unmittelbar bevorstehenden Vollstreckung leistet, sind als inkongruent einzuordnen; das betrifft jedenfalls die Raten 7 und 22 sowie die unter dem Eindruck der Ankündigungen geleisteten Folgezahlungen. Die Einordnung entscheidet zugleich über die Anwendbarkeit des § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO.

4 Nächste Schritte

4.1 Anfechtungsschreiben mit Indizienkette und Zahlungsaufforderung über 388.000,00 EUR nebst Zinsen; zugleich Anfechtung der Sicherungsabtretung vom 9. September 2024 (erledigt mit Schreiben vom 8. Juni 2026, Aktenstück 13).

4.2 Nach Eingang der Erwiderung Entscheidung über Klage vor dem Landgericht Augsburg; Beklagter ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesamt für Steuern.

Dr. Simon Brettschneider

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Vollstreckungsankündigung

Finanzamt Augsburg-Stadt · Vollstreckungsstelle · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 506-0

Steuernummer: 103/141/60712 · Listen-Nr. V 2022-4418

Augsburg, den 15. August 2022

An die Lechtal Spedition und Logistik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg

Betreff: Ankündigung der Zwangsvollstreckung wegen rückständiger Umsatzsteuer nebst steuerlicher Nebenleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz Fälligkeit und Mahnung haben Sie die nachstehend aufgeführten Beträge nicht entrichtet:

Ich fordere Sie letztmalig auf, den Gesamtbetrag von 388.000,00 EUR bis zum

29. August 2022

an die Staatsoberkasse Bayern unter Angabe der Steuernummer zu zahlen.

Sollte der Rückstand bis zu diesem Tag nicht vollständig ausgeglichen sein, wird die Vollstreckung ohne weitere Ankündigung eingeleitet (§§ 249 ff., 254 der Abgabenordnung). Als Vollstreckungsmaßnahmen kommen insbesondere die Pfändung beweglicher Sachen durch den Vollziehungsbeamten, die Pfändung von Konten- und Kundenforderungen sowie die Eintragung einer Sicherungshypothek in Betracht. Die Kosten der Vollstreckung fallen Ihnen zur Last. Säumniszuschläge entstehen für jeden angefangenen Monat der Säumnis weiter (§ 240 der Abgabenordnung).

Sofern Sie zur sofortigen vollständigen Zahlung nicht in der Lage sind, können Sie bei der Vollstreckungsstelle die Gewährung von Vollstreckungsaufschub gegen Ratenzahlung beantragen (§ 258 der Abgabenordnung). Dem Antrag sind eine Aufstellung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, ein Ratenzahlungsvorschlag und geeignete Nachweise beizufügen. Ein Anspruch auf Vollstreckungsaufschub besteht nicht.

Im Auftrag

Leutner

Steueramtfrau, Vollstreckungsstelle

Abgabeart	Zeitraum	Betrag
Umsatzsteuer (Festsetzungen nach Sonderprüfung, Bescheide vom 4. Juli 2022)	Juli 2021 bis Juni 2022	352.400,00 EUR
Säumniszuschläge (berechnet bis 15. August 2022)	—	35.600,00 EUR
Rückstand gesamt		388.000,00 EUR

Niederschrift über einen Vollstreckungsversuch (fruchtlose Pfändung)

Finanzamt Augsburg-Stadt · Vollstreckungsstelle — Vollziehungsbeamter · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg

Steuernummer: 103/141/60712 · Listen-Nr. V 2022-4418 · Auftrag vom 1. September 2022

Vollstreckungsschuldnerin: Lechtal Spedition und Logistik GmbH, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl

Beizutreibender Rückstand: 388.000,00 EUR zuzüglich seit dem 15. August 2022 entstandener Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten

1 Ort, Zeit und anwesende Personen

Ich habe die Geschäftsräume der Vollstreckungsschuldnerin am Mittwoch, dem 14. September 2022, in der Zeit von 9.40 Uhr bis 11.05 Uhr aufgesucht. Angetroffen habe ich den Geschäftsführer Robert Kaindl sowie die Buchhalterin Silke Adam. Der Geschäftsführer wies sich aus und gestattete den Zutritt zu Büro, Kasse und Betriebshof.

2 Feststellungen

2.1 Barmittel: Die Geschäftskasse enthielt 312,40 EUR. Von einer Pfändung habe ich nach § 281 Abs. 3 der Abgabenordnung abgesehen, da der Betrag die voraussichtlichen Kosten der Verwertung nur unwesentlich übersteigt und dem Geschäftsbetrieb als Wechselgeld dient.

2.2 Fuhrpark: Auf dem Betriebshof standen elf Sattelzugmaschinen und neun Auflieger. Nach den vorgelegten Leasing- und Sicherungsübereignungsverträgen stehen sämtliche Fahrzeuge im Eigentum der Leasinggeber beziehungsweise sind zur Sicherheit an die VR-Bank Lechauen eG übereignet. Pfändbares schuldner eigenes Anlagevermögen war nicht feststellbar; die Büro- und Werkstattausstattung ist gebraucht und ohne nennenswerten Verwertungswert.

2.3 Forderungen: Der Geschäftsführer erklärte, die Kundenforderungen seien im Rahmen eines Factoringvertrags an die Fugger Factoring GmbH abgetreten. Den Factoringvertrag habe ich eingesehen; die Globalabtretung umfasst die Frachtforderungen aus dem laufenden Geschäft.

2.4 Erklärung des Geschäftsführers: Herr Kaindl erklärte, die Gesellschaft könne den Rückstand nicht in einer Summe zahlen. Man werde kurzfristig einen Antrag auf Vollstreckungsaufschub gegen Ratenzahlung stellen; der Steuerberater erarbeite derzeit eine Liquiditätsplanung. Auf die Möglichkeit der Abgabe einer Vermögensauskunft nach § 284 der Abgabenordnung habe ich hingewiesen.

3 Ergebnis

Der Vollstreckungsversuch verlief fruchtlos. Pfändbare Sachen von ausreichendem Wert waren nicht vorhanden; die Fahrzeuge stehen im Dritteigentum, die Forderungen sind global abgetreten. Ich rege an, über den angekündigten Antrag auf Vollstreckungsaufschub zeitnah zu entscheiden und andernfalls die Pfändung der Konten sowie die Aufforderung zur Vermögensauskunft zu verfügen.

Augsburg, den 14. September 2022

Ebner

Vollziehungsbeamter

Eingang Vollstreckungsstelle: 15. September 2022, gez. Leutner

Bescheid über die Gewährung von Vollstreckungsaufschub gegen Ratenzahlung

Finanzamt Augsburg-Stadt · Vollstreckungsstelle · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 506-0

Steuernummer: 103/141/60712 · Listen-Nr. V 2022-4418

Augsburg, den 24. Oktober 2022

An die Lechtal Spedition und Logistik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg

Betreff: Ihr Antrag vom 26. September 2022 auf Vollstreckungsaufschub gegen Ratenzahlung (§ 258 der Abgabenordnung); Rückstand von 388.000,00 EUR (Umsatzsteuer Juli 2021 bis Juni 2022 nebst Säumniszuschlägen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 26. September 2022, ergänzt durch die Aufstellung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse und die Stellungnahme Ihres Steuerberaters vom 10. Oktober 2022, ergeht folgende Entscheidung:

1 Vollstreckungsaufschub

Von Vollstreckungsmaßnahmen wegen des Rückstands von 388.000,00 EUR wird einstweilen abgesehen, solange Sie die nachstehenden Auflagen vollständig und pünktlich erfüllen. Der Vollstreckungsaufschub ist eine Ermessensentscheidung nach § 258 der Abgabenordnung; ein Rechtsanspruch auf seine Aufrechterhaltung besteht nicht.

2 Ratenplan

Der Rückstand ist in 30 Raten zu tilgen: 29 Monatsraten zu je 13.000,00 EUR, erstmals fällig am 15. November 2022 und sodann jeweils am 15. eines jeden Folgemonats, sowie eine Schlussrate von 11.000,00 EUR, fällig am 15. April 2025. Die Raten werden im Lastschriftverfahren von Ihrem Geschäftskonto eingezogen; Sie haben für ausreichende Deckung zu sorgen.

3 Weitere Auflagen

3.1 Die laufend fällig werdenden Steuern und steuerlichen Nebenleistungen sind vollständig und pünktlich zu den gesetzlichen Fälligkeitsterminen zu entrichten.

3.2 Wesentliche Verschlechterungen Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse sind der Vollstreckungsstelle unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen.

3.3 Auf Anforderung sind aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen und Liquiditätsübersichten vorzulegen.

4 Säumniszuschläge und Widerruf

Die gesetzlichen Säumniszuschläge entstehen während des Vollstreckungsaufschubs weiter (§ 240 der Abgabenordnung); über einen etwaigen Teilerlass wird nach vollständiger Tilgung entschieden. Der Vollstreckungsaufschub wird widerrufen, wenn eine Rate ganz oder teilweise ausbleibt, eine Lastschrift nicht eingelöst wird, laufende Steuern nicht pünktlich entrichtet werden oder sich die Angaben zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen als unrichtig erweisen. Im Widerrufsfall wird die Vollstreckung wegen des gesamten Restrückstands ohne erneute Ankündigung fortgesetzt.

5 Hinweis

Dieser Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. Die Gewährung des Vollstreckungsaufschubs lässt die Fälligkeit der Rückstände unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid ist der Einspruch statthaft. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Augsburg-Stadt schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären.

Im Auftrag

Leutner

Steueramtfrau, Vollstreckungsstelle

Bescheid über die Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs gegen Sicherheitsleistung

Finanzamt Augsburg-Stadt · Vollstreckungsstelle · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 506-0

Steuernummer: 103/141/60712 · Listen-Nr. V 2022-4418

Augsburg, den 12. Juni 2023

An die Lechtal Spedition und Logistik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg

Betreff: Rücklastschrift der Rate vom 15. Mai 2023; Ihr Antrag vom 30. Mai 2023 auf Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lastschrift über die am 15. Mai 2023 fällige Rate von 13.000,00 EUR wurde am 17. Mai 2023 mangels Deckung zurückgegeben. Damit war der mit Bescheid vom 24. Oktober 2022 gewährte Vollstreckungsaufschub widerruflich gestellt; die Vollstreckung wurde mit Ankündigung vom 25. Mai 2023 vorbereitet. Auf Ihren Antrag vom 30. Mai 2023 und nach Eingang der Rate am 9. Juni 2023 ergeht folgende Entscheidung:

1 Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs

Der Vollstreckungsaufschub nach dem Bescheid vom 24. Oktober 2022 wird fortgeführt. Der Ratenplan bleibt unverändert; die Rate für Juni 2023 ist am 15. Juni 2023 fällig.

2 Sicherheitsleistung

Die Fortdauer wird von folgender zusätzlicher Auflage abhängig gemacht: Sie leisten bis zum 30. Juni 2023 Sicherheit durch Beibringung einer selbstschuldnerischen, unbefristeten Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts über 40.000,00 EUR zugunsten des Freistaats Bayern (§ 241 Abs. 1 Nr. 7 der Abgabenordnung). Die von Ihnen angebotene Bürgschaft der VR-Bank Lechauen eG wird als geeignet anerkannt.

3 Übrige Auflagen

Die Auflagen aus dem Bescheid vom 24. Oktober 2022 gelten unverändert fort, insbesondere die vollständige und pünktliche Entrichtung der laufenden Steuern. Bei einer erneuten Rücklastschrift oder einem sonstigen Auflagenverstoß wird der Vollstreckungsaufschub ohne weitere Fristsetzung widerrufen und die Vollstreckung einschließlich der Inanspruchnahme der Sicherheit fortgesetzt.

4 Hinweis

Dieser Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. Die Kosten der Sicherheitsleistung tragen Sie.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid ist der Einspruch statthaft. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Augsburg-Stadt schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären.

Im Auftrag

Leutner

Steueramtfrau, Vollstreckungsstelle

Bescheid über die Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs gegen weitere Sicherheitsleistung

Finanzamt Augsburg-Stadt · Vollstreckungsstelle · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 506-0

Steuernummer: 103/141/60712 · Listen-Nr. V 2022-4418

Augsburg, den 9. September 2024

An die Lechtal Spedition und Logistik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg

Betreff: Rücklastschrift der Rate vom 15. August 2024; fruchtloser Vollstreckungsversuch vom 28. August 2024; Ihr Antrag vom 2. September 2024 auf Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lastschrift über die am 15. August 2024 fällige Rate von 13.000,00 EUR wurde am 19. August 2024 mangels Deckung zurückgegeben. Der daraufhin verfügte Vollstreckungsversuch durch den Vollziehungsbeamten am 28. August 2024 verlief fruchtlos; auf die Niederschrift vom selben Tag wird Bezug genommen (pfändbare Sachen waren erneut nicht vorhanden, die Fahrzeuge stehen im Dritteigentum, die Forderungen sind an die Fugger Factoring GmbH abgetreten). Die Rate ist am 5. September 2024 per Überweisung eingegangen. Auf Ihren Antrag vom 2. September 2024 ergeht folgende Entscheidung:

1 Fortdauer des Vollstreckungsaufschubs

Der Vollstreckungsaufschub nach den Bescheiden vom 24. Oktober 2022 und 12. Juni 2023 wird letztmalig fortgeführt. Der Ratenplan bleibt unverändert; es stehen noch die Raten 23 bis 29 zu je 13.000,00 EUR sowie die Schlussrate von 11.000,00 EUR aus.

2 Weitere Sicherheitsleistung

Die Fortdauer wird von folgender zusätzlicher Auflage abhängig gemacht: Sie treten bis zum 30. September 2024 zur Sicherheit Frachtforderungen gegen die Werthmann Automotive GmbH, Gersthofen, in Höhe von 60.000,00 EUR an den Freistaat Bayern ab, soweit diese Forderungen nicht von der Globalzession zugunsten der Fugger Factoring GmbH erfasst sind, und weisen die Freistellung dieser Forderungen durch die Factoring-Gesellschaft nach. Die Abtretung ist auf dem beigefügten Vordruck zu erklären.

3 Übrige Auflagen und Schlusshinweis

Die Auflagen aus den Bescheiden vom 24. Oktober 2022 und 12. Juni 2023 gelten fort. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass bei einer weiteren Rücklastschrift, bei nicht pünktlicher Entrichtung der laufenden Steuern oder bei Nichterfüllung der Auflage nach Ziffer 2 der Vollstreckungsaufschub endgültig widerrufen und die Vollstreckung einschließlich der Verwertung der Sicherheiten und der Aufforderung zur Vermögensauskunft (§ 284 der Abgabenordnung) unmittelbar fortgesetzt wird. Eine nochmalige Fortführung des Aufschubs kommt nicht in Betracht.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid ist der Einspruch statthaft. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Augsburg-Stadt schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären.

Im Auftrag

Leutner

Steueramtfrau, Vollstreckungsstelle

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Eigenantrag)

Lechtal Spedition und Logistik GmbH · Am Alten Flughafen 14 · 86169 Augsburg · HRB 27314 (AG Augsburg)

An das Amtsgericht Augsburg — Insolvenzgericht — Gögginger Straße 101, 86199 Augsburg

Augsburg, den 2. Februar 2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleiniger Geschäftsführer der Lechtal Spedition und Logistik GmbH beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 27314, zu eröffnen.

1 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist im Januar 2026 eingetreten. Die Fugger Factoring GmbH hat den Factoringvertrag mit Schreiben vom 12. Januar 2026 zum 31. Januar 2026 gekündigt, nachdem die Ausfallquote der angekauften Forderungen gestiegen war. Ohne die Factoring-Finanzierung kann die Gesellschaft die Vorlaufkosten des Speditionsgeschäfts (Diesel, Maut, Löhne) nicht mehr darstellen; die Januarlöhne konnten nur noch teilweise gezahlt werden. In den Jahren zuvor war die Liquidität zwar durchgehend angespannt — die Gesellschaft hat unter anderem erhebliche Steuerrückstände in einer langfristigen Ratenzahlung zurückgeführt —, die fälligen Verbindlichkeiten konnten nach meiner Einschätzung aber im Wesentlichen bedient werden.

2 Verhältnisse der Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt eine Spedition mit Schwerpunkt Automobilzulieferverkehre und Teilladungen im süddeutschen Raum; sie beschäftigt 41 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und setzt 28 Zugmaschinen ein, die geleast oder sicherungsübereignet sind. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2025 betrug rund 6.135.000,00 EUR. Wesentliche Vermögenswerte sind die Betriebs- und Werkstattausstattung, ein Ersatzteillager (Buchwert rund 85.000,00 EUR) sowie nicht an das Factoring verkaufte Forderungen von rund 140.000,00 EUR.

3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigefügten Gläubigerverzeichnis auf rund 2.847.000,00 EUR. Wesentliche Gläubiger sind die VR-Bank Lechauen eG (Darlehen und Kontokorrent 641.000,00 EUR), das Finanzamt Augsburg-Stadt (laufende Umsatz- und Lohnsteuer seit Mitte 2025, 214.600,00 EUR), die Einzugsstellen der Sozialversicherung (188.300,00 EUR), Leasinggeber, Mineralölhändler und Mautabrechner sowie weitere Lieferanten und Dienstleister.

4 Anlagen

Dem Antrag sind beigefügt: das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen, das Vermögensverzeichnis, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen 2024 und 2025, die Kontoauszüge der letzten drei Monate sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 InsO. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Ich rege die Anordnung der vorläufigen Verwaltung an; die laufenden Transportaufträge können bei kurzfristiger Sicherung der Dieselversorgung fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Kaindl

Geschäftsführer

Beschluss

Amtsgericht Augsburg — Insolvenzgericht — Gögginger Straße 101 · 86199 Augsburg

Geschäftsnummer: 5 IN 71/26

Augsburg, den 1. April 2026

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH, Am Alten Flughafen 14, 86169 Augsburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 27314, vertreten durch den Geschäftsführer Robert Kaindl, ebenda,

wird beschlossen:

1 Eröffnung

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. April 2026, um 8.30 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Antrag der Schuldnerin vom 2. Februar 2026 ist an diesem Tag bei Gericht eingegangen.

2 Insolvenzverwalter

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Simon Brettschneider, Maximilianstraße 42, 86150 Augsburg. Die mit Beschluss vom 3. Februar 2026 angeordnete vorläufige Insolvenzverwaltung ist mit der Eröffnung beendet.

3 Aufforderungen an die Gläubiger

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 18. Mai 2026 unter Beachtung des § 174 InsO beim Insolvenzverwalter anzumelden. Die Gläubiger werden ferner aufgefordert, dem Verwalter unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen.

4 Verfügungsverbot und Leistungsverbot

Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Termine

Berichtstermin und Prüfungstermin werden auf Dienstag, den 30. Juni 2026, 9.00 Uhr, Sitzungssaal 162 des Amtsgerichts Augsburg, bestimmt.

6 Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Brettschneider vom 18. März 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig; die Kosten des Verfahrens sind voraussichtlich gedeckt. Der Geschäftsbetrieb ist im Eröffnungsverfahren in reduziertem Umfang fortgeführt worden.

gez. Dr. Ellwanger, Richterin am Amtsgericht

Anfechtungsschreiben des Insolvenzverwalters

Brettschneider Insolvenzverwaltung · Rechtsanwalt Dr. Simon Brettschneider · Maximilianstraße 42 ·
86150 Augsburg · Telefon 0821 34588-0

Aktenzeichen: 072/26 BR — bitte stets angeben

Augsburg, den 8. Juni 2026

An das Finanzamt Augsburg-Stadt, — Vollstreckungsstelle — Prinzregentenplatz 2, 86150 Augsburg

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH, AG Augsburg 5
IN 71/26; Steuernummer 103/141/60712 — Insolvenzanfechtung sämtlicher Ratenzahlungen vom 17.
November 2022 bis 17. April 2025 sowie der Sicherungsabtretung vom September 2024;
Zahlungsaufforderung über 388.000,00 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren bin ich mit Beschluss des Amtsgerichts Augsburg vom 1.
April 2026 zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Ich erkläre hiermit gegenüber dem Freistaat Bayern,
vertreten durch das Finanzamt Augsburg-Stadt, die Anfechtung der nachfolgend bezeichneten
Rechtshandlungen nach §§ 129, 133, 143 InsO und fordere zur Rückgewähr auf.

1 Angefochtene Rechtshandlungen und Fristen

1.1 Angefochten sind sämtliche 30 Ratenzahlungen auf den Umsatzsteuerrückstand aus der
Sonderprüfung 2022, geleistet vom 17. November 2022 bis zum 17. April 2025, in Höhe von insgesamt
388.000,00 EUR. Die Einzeldaten ergeben sich aus der beigefügten Zahlungsliste. Angefochten ist ferner
die Sicherungsabtretung von Frachtforderungen über 60.000,00 EUR aufgrund des Bescheids vom 9.
September 2024, soweit aus ihr noch Rechte hergeleitet werden.

1.2 Der Eröffnungsantrag ist am 2. Februar 2026 gestellt worden. Nach § 133 Abs. 2 InsO sind
Rechtshandlungen anfechtbar, die in den letzten vier Jahren vor dem Antrag vorgenommen wurden, wenn
sie dem Anfechtungsgegner eine Sicherung oder Befriedigung gewährt haben. Maßgeblicher Zeitpunkt ist
nach § 140 Abs. 1 InsO für jede Rate der Eintritt ihrer rechtlichen Wirkung, also der jeweilige
Zahlungseingang — nicht der Abschluss der Ratenzahlungsvereinbarung vom 24. Oktober 2022. Die
früheste angefochtene Zahlung datiert vom 17. November 2022 und liegt damit ebenso wie alle
Folgezahlungen innerhalb der Vierjahresfrist.

2 Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin

2.1 Die Schuldnerin war spätestens seit August 2022 zahlungsunfähig. Ihre BWA-Quartalsreihe weist ab
dem dritten Quartal 2022 durchgehend eine Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten von mehr als 10
Prozent aus (14.6 Prozent im dritten Quartal 2022, in der Folge zwischen 11.2 und 34.4 Prozent). Die vom
Steuerberater erstellte 13-Wochen-Liquiditätsplanung vom 19. September 2022 wies der
Geschäftsführung am Planungshorizont einen kumulierten Zahlungsrückstand von 515.000,00 EUR und
eine Unterdeckungsquote von 19.0 Prozent aus; die Planung vom 4. März 2024 kam auf 869.000,00 EUR
und 30.8 Prozent. Der Geschäftsführer kannte seine Zahlungsunfähigkeit mithin aus den eigenen Zahlen.

2.2 Wer in dieser Lage über 30 Monate hinweg einen einzelnen Gläubiger vollständig befriedigt, während
die übrigen Gläubiger nur nach Dringlichkeit des Drucks bedient werden, handelt mit
Benachteiligungsvorsatz. Die Priorisierung nach Vollstreckungsdruck ist hier ausdrücklich dokumentiert: In
seiner E-Mail an den Steuerberater vom 3. März 2023 schreibt der Geschäftsführer, man zahle „nur noch,
wer am lautesten droht“. Eine begründete Sanierungsaussicht, die den Vorsatz ausschließen könnte,
bestand nicht; es gab weder ein Sanierungskonzept noch Finanzierungszusagen, sondern lediglich die

Hoffnung auf bessere Frachtraten.

3 Kenntnis des Finanzamts

3.1 Nach § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO wird die Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz vermutet, wenn der Gläubiger wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligte. Mir ist bewusst, dass § 133 Abs. 3 InsO diese Vermutung doppelt einschränkt: Bei kongruenter Deckung kommt es auf die eingetretene Zahlungsunfähigkeit an (Satz 1), und der Umstand, dass die Schuldnerin eine Zahlungserleichterung erbeten hat, lässt für sich genommen nicht auf Kenntnis schließen (Satz 2). Auf die bloße Ratenbitte stütze ich die Anfechtung deshalb nicht.

3.2 Das Finanzamt wusste erheblich mehr. Aus seiner eigenen Vollstreckungsakte ergibt sich: Der Pfändungsversuch vom 14. September 2022 verlief fruchtlos, wobei der Vollziehungsbeamte festhielt, dass sämtliche Fahrzeuge im Dritteigentum stehen und die Forderungen global abgetreten sind — die Schuldnerin also über keinerlei freies Vermögen verfügte. Die Lastschriften der Raten 7 und 22 platzten mangels Deckung. Der zweite Pfändungsversuch vom 28. August 2024 verlief erneut fruchtlos. Die Sicherheiten — Bankbürgschaft 2023, Sicherungsabtretung 2024 — hat sich das Finanzamt jeweils erst nach Rücklastschrift und unter der ausdrücklichen Ankündigung sofortiger Vollstreckung einräumen lassen. Ab Mitte 2025 liefen zudem neue Rückstände bei den laufenden Steuern auf, was nach Ziffer 3.1 des Bescheids vom 24. Oktober 2022 anzeigespflichtig und dem Finanzamt aus den eigenen Konten bekannt war. Wer über dreieinhalb Jahre zweimal fruchtlos pfändet, zwei Rücklastschriften registriert, Sicherheiten nur unter Vollstreckungsdruck erhält und das Auflaufen neuer Steuerschulden beobachtet, kennt die eingetretene Zahlungsunfähigkeit — jedenfalls kennt er Umstände, die zwingend auf sie schließen lassen. Die Vermutung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO ist damit widerlegt; auf sie kommt es nicht mehr an.

3.3 Unabhängig davon waren die Zahlungen überwiegend inkongruent, soweit sie zur Abwendung unmittelbar bevorstehender Vollstreckung geleistet wurden — namentlich die Nachzahlungen der Raten 7 und 22 nach Vollstreckungsankündigung beziehungsweise fruchtlosem Pfändungsversuch sowie die unter dem angedrohten „endgültigen Widerruf“ (Bescheid vom 9. September 2024) geleisteten Folgeraten. Bei inkongruenter Deckung gilt die Beschränkung des § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO nicht; zudem ist die Inkongruenz ein erhebliches Beweisanzeichen für den Vorsatz und die Kenntnis.

4 Rechtsfolge und Zahlungsaufforderung

Nach § 143 Abs. 1 InsO fordere ich den Freistaat Bayern auf, 388.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. April 2026 bis zum 10. Juli 2026 auf das Anderkonto der Insolvenzverwaltung, IBAN DE57 7205 0000 0380 4471 26 bei der Landesbank Bayerisch-Schwaben, zu zahlen. Ferner fordere ich die Erklärung, dass aus der Sicherungsabtretung vom September 2024 keine Rechte mehr hergeleitet und die abgetretenen Forderungen freigegeben werden. Die Steuerforderungen leben nach Rückgewähr gemäß § 144 Abs. 1 InsO als Insolvenzforderungen wieder auf und können zur Tabelle angemeldet werden.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Augsburg gegen den Freistaat Bayern erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Simon Brettschneider

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Zahlungsliste der 30 Raten; BWA-Quartalsreihe 2022 bis 2025; Liquiditätsplanungen vom 19. September 2022 und 4. März 2024

Stellungnahme des Finanzamts zur Insolvenzanfechtung

Finanzamt Augsburg-Stadt · Prinzregentenplatz 2 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 506-0

Steuernummer: 103/141/60712 · Geschäftszeichen: RB-Ins 26/114

Augsburg, den 25. Juni 2026

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Simon Brettschneider — Insolvenzverwalter über das Vermögen der Lechtal Spedition und Logistik GmbH — Maximilianstraße 42, 86150 Augsburg

Betreff: Insolvenzverfahren Lechtal Spedition und Logistik GmbH, AG Augsburg 5 IN 71/26 — Ihr Anfechtungsschreiben vom 8. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Brettschneider,

zu Ihrem Anfechtungsschreiben nehme ich für den Freistaat Bayern wie folgt Stellung. Die geltend gemachten Ansprüche werden zurückgewiesen; eine Zahlung erfolgt nicht.

1 Kongruente Deckung

Sämtliche angefochtenen Zahlungen waren kongruent. Die Umsatzsteuerforderungen waren bestandskräftig festgesetzt und fällig; das Finanzamt hatte auf jede einzelne Rate einen durchsetzbaren Anspruch genau zu dem Zeitpunkt und in der Höhe, in der sie geleistet wurde — so, wie es der Bescheid vom 24. Oktober 2022 vorsah. Auch die Sicherheitsleistungen beruhten auf ausdrücklichen, gesetzlich vorgesehenen Auflagen (§ 241 der Abgabenordnung). Dass eine Behörde die ihr gesetzlich eröffneten Vollstreckungsmittel ankündigt, macht die anschließende freiwillige Zahlung nicht inkongruent; andernfalls wäre jede Zahlung an eine Vollstreckungsbehörde inkongruent, was die Wertung des § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO leerlaufen ließe. Der Hinweis auf drohende Vollstreckung ist bei fälligen Steuerforderungen der gesetzliche Normalfall, kein anfechtungsrechtlicher Makel.

2 Maßstab des § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO

Da die Deckungen kongruent waren, tritt nach § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO an die Stelle der drohenden die eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Eine solche war für das Finanzamt zu keinem Zeitpunkt vor 2026 erkennbar. Interne Unterlagen der Schuldnerin — BWA-Reihen und Liquiditätsplanungen des Steuerberaters — lagen dem Finanzamt nicht vor und sind ihm nicht zuzurechnen. Maßgeblich ist allein der Wahrnehmungshorizont der Vollstreckungsstelle, und dieser zeigte über 30 Monate hinweg das Bild eines Schuldners, der einen erheblichen Rückstand diszipliniert und bis auf zwei kurzfristig geheilte Ausnahmen pünktlich zurückführt.

3 Wertung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO

3.1 Die Schuldnerin hat eine Zahlungserleichterung erbeten; das Finanzamt hat sie im Rahmen der Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs — hier: der durch § 258 der Abgabenordnung vorgezeichneten Verwaltungspraxis — gewährt. Nach § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO wird deshalb vermutet, dass das Finanzamt die Zahlungsunfähigkeit nicht kannte. Diese gesetzliche Wertung ist bewusst gläubigerfreundlich: Ratenzahlungsvereinbarungen sollen möglich bleiben, ohne dass sich der Gläubiger allein dadurch dem Anfechtungsrisiko aussetzt.

3.2 Die von Ihnen angeführten Umstände widerlegen die Vermutung nicht. Der Pfändungsversuch vom 14. September 2022 lag vor der Ratenzahlungsvereinbarung und war gerade deren Anlass; die anschließende dreißigmonatige, fast durchgehend pünktliche Bedienung des Ratenplans durfte das Finanzamt als Beleg dafür werten, dass die damalige Zahlungsstockung überwunden war. Zwei Rücklastschriften in dreißig Monaten, jeweils binnen drei Wochen ausgeglichen, begründen keine Kenntnis einer Zahlungseinstellung; sie zeigen im Gegenteil, dass die Schuldnerin zahlen konnte, wenn

auch mit Verzögerung. Die Sicherheitsleistungen sind Ausdruck pflichtgemäßer Ermessensausübung zum Schutz des Steuergläubigers, nicht Ausdruck einer Kenntnis der Insolvenzreife. Von einer Kündigung des Factoringvertrags, von den Rückständen bei den Sozialversicherungsträgern und von der behaupteten E-Mail-Korrespondenz des Geschäftsführers hatte das Finanzamt keine Kenntnis.

3.3 Die ab Mitte 2025 aufgelaufenen neuen Rückstände bei den laufenden Steuern hat die Vollstreckungsstelle zum Anlass genommen, im Oktober 2025 eine Vollstreckungsankündigung zu versenden; zu Vollstreckungsmaßnahmen kam es vor der Antragstellung nicht mehr. Ein Rückschluss von diesen Rückständen auf eine bereits seit 2022 bestehende Zahlungsunfähigkeit ist nicht möglich und wird bestritten.

4 Kein Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin

Vorsorglich wird auch der Benachteiligungsvorsatz bestritten. Die Schuldnerin hat nicht einzelne Gläubiger gezielt bevorzugt, sondern im Rahmen eines über Jahre tragfähigen Geschäftsbetriebs ihre Rückstände planmäßig abgebaut und daneben Löhne, Leasingraten und Lieferanten bedient. Dass ein Speditionsunternehmen in einem schwierigen Marktumfeld Prioritäten setzt, belegt unternehmerisches Handeln, nicht den Willen, Gläubiger zu benachteiligen. Aus einer drei Jahre vor der Antragstellung angeblich geäußerten Zuspitzung in einer E-Mail kann ein durchgehender Vorsatz für 30 Einzelzahlungen nicht abgeleitet werden.

5 Ergebnis

Die Anfechtung ist unbegründet. Sollten Sie Klage erheben, wird der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesamt für Steuern, dieser entgegentreten. Die Freigabe der Sicherungsabtretung wird geprüft, sobald feststeht, dass aus ihr keine Rechte mehr herzuleiten sind; eine Verwertung ist bislang nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Wendlinger

Regierungsdirektor

Replik des Insolvenzverwalters

Brettschneider Insolvenzverwaltung · Rechtsanwalt Dr. Simon Brettschneider · Maximilianstraße 42 ·
86150 Augsburg · Telefon 0821 34588-0

Aktenzeichen: 072/26 BR · Ihr Geschäftszeichen: RB-Ins 26/114

Augsburg, den 2. Juli 2026

An das Finanzamt Augsburg-Stadt, z. Hd. Herrn Regierungsdirektor Dr. Wendlinger, Prinzregentenplatz 2,
86150 Augsburg

Betreff: Insolvenzverfahren Lechtal Spedition und Logistik GmbH, AG Augsburg 5 IN 71/26 — Ihre
Stellungnahme vom 25. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Wendlinger,

Ihre Stellungnahme gibt Anlass zu folgender Entgegnung. An der Anfechtung halte ich in vollem Umfang
fest.

1 Zur Kongruenz

1.1 Richtig ist, dass die Steuerforderungen fällig und die Raten nach dem Bescheid vom 24. Oktober 2022
geschuldet waren. Das trägt die Kongruenz aber nur, soweit die Zahlungen frei von konkretem
Vollstreckungsdruck erfolgten. Eine Befriedigung, die der Schuldner nur leistet, um eine unmittelbar
bevorstehende, bereits konkret eingeleitete Zwangsvollstreckung abzuwenden, erlangt der Gläubiger nicht
in der geschuldeten Art: Er erlangt sie mit den Mitteln des Zwangs, die die Insolvenzordnung in der Krise
gerade den Einzelgläubigern aus der Hand nimmt. Das betrifft hier die Nachzahlung der Rate 7 nach der
Vollstreckungsankündigung vom 25. Mai 2023, die Nachzahlung der Rate 22 nach dem fruchtlosen
Pfändungsversuch vom 28. August 2024, die unter dem angekündigten „endgültigen Widerruf“ geleisteten
Raten 23 bis 30 sowie beide Sicherheitsleistungen. Für diese Rechtshandlungen gilt die Beschränkung
des § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO von vornherein nicht.

1.2 Ihr Einwand, andernfalls sei jede Zahlung an eine Vollstreckungsbehörde inkongruent, überzeichnet:
Kongruent bleibt die Zahlung des Schuldners, der zahlen kann und zahlt, weil er muss. Inkongruent wird
sie, wenn der Gläubiger — wie hier zweifach dokumentiert — weiß, dass beim Schuldner nichts zu holen
ist, und sich die Befriedigung gleichwohl über die Drohkulisse der Vollstreckung verschafft.

2 Zur Vermutung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO

2.1 Ich stimme Ihnen zu, dass die Bitte um Ratenzahlung allein keine Kenntnis begründet; das habe ich in
meinem Schreiben vom 8. Juni 2026 selbst vorangestellt. Die Vermutung des Satzes 2 ist aber
widerleglich, und sie ist hier widerlegt — nicht durch interne Unterlagen der Schuldnerin, sondern durch
den eigenen Akteninhalt Ihrer Vollstreckungsstelle: zwei fruchtlose Pfändungsversuche mit den
protokollierten Feststellungen, dass sämtliche Fahrzeuge im Dritteigentum stehen und die Forderungen
global abgetreten sind; zwei Rücklastschriften; Sicherheiten, die jeweils erst nach geplatzter Lastschrift
und unter Vollstreckungsdruck beigebracht wurden; schließlich ab Mitte 2025 neue Rückstände von
zuletzt 214.600,00 EUR bei gleichzeitig laufendem Altratenplan. Die Vollstreckungsstelle wusste damit
positiv, dass die Schuldnerin über keinerlei freies Vermögen verfügte und ihre laufenden Steuern nicht
mehr pünktlich zahlen konnte. Das ist die Kenntnis von Umständen, die zwingend auf die eingetretene
Zahlungsunfähigkeit schließen lassen.

2.2 Die „disziplinierte Rückführung“ besagt nichts anderes. Ein Schuldner, bei dem zweimal fruchtlos
gepfändet wurde, der aber gleichwohl Monat für Monat 13.000,00 EUR an denjenigen Gläubiger zahlt, der
als einziger mit Kontenpfändung und Vermögensauskunft droht, bedient nicht seine Gläubiger, sondern

den Druck. Genau dieses Muster hatte Ihre Vollstreckungsstelle vor Augen; der Bescheid vom 9. September 2024 formuliert es selbst, indem er die Fortdauer „letztmalig“ gewährt und den Katalog der Zwangsmittel auflistet.

3 Zum Benachteiligungsvorsatz

Die Schuldnerin hat über den gesamten Zeitraum nach eigener Planung mit einer nicht zu schließenden Liquiditätslücke gewirtschaftet; die 13-Wochen-Planungen von September 2022 und März 2024 weisen Unterdeckungsquoten von 19.0 und 30.8 Prozent aus. Ein „über Jahre tragfähiger Geschäftsbetrieb“ sieht anders aus. Die E-Mail vom 3. März 2023 ist auch keine isolierte Zuspitzung, sondern die zutreffende Selbstbeschreibung des dokumentierten Zahlungsverhaltens: bedient wurde, wer drohte — das Finanzamt zuverlässig, die Sozialversicherungsträger und Lieferanten nachrangig. Für den Fortsetzungszusammenhang über alle 30 Raten spricht, dass sich die Lage nach den eigenen Planungen der Schuldnerin nie besserte und der Geschäftsführer dies wusste.

4 Zum weiteren Vorgehen

Ich verlängere die Zahlungsfrist letztmalig bis zum 31. Juli 2026 und rege an, die Sache zuvor auf Arbeitsebene zu erörtern; einer Erledigung im Verwaltungsweg stehe ich offen gegenüber. Nach fruchtlosem Ablauf erhebe ich Klage gegen den Freistaat Bayern vor dem Landgericht Augsburg. Die angekündigte Prüfung der Freigabe der Sicherungsabtretung bitte ich bis zum selben Tag abzuschließen und mir das Ergebnis mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Simon Brettschneider

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter